М-1143

Тимирязевский районный суд г.Москвы
ПРИЕМНАЯ
Поступило [illegible] 20__ г.
Вх. 1-24577

77RS0028L200598207

В Тимирязевский районный суд (Город Москва),
Адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 65

Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИГОРАВТО",

Юридический адрес: 125080 ВОЛОКОЛАМСКОЕ Ш, Д. 1, СТР. 1,
ИНН: 7743374143, КПП: 774301001,
ОГРН: 1227700038917.
моб. тел.:
адрес эл. почты: ssg@bisovet.pro
Просим суд посылать судебную корреспонденцию на имя компании ООО "Бизнес Совет"

Почтовый адрес: 117246, г. Москва, 3. Научный проезд, д. 19, 7 этаж, офис 62/7

Представитель Истца: Исаев Магомед Шамилович,
Телефон: +7 (962) 999-77-72,
Паспорт: серия 45 14 № 888628,
Адрес эл. почты: imsh@bisovet.pro.
Почтовый адрес: 117246, г. Москва, 3. Научный проезд, д. 19, 7 этаж, офис 62/7

Ответчик: ДИМИТРИЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 02.04.1962 года рождения,
Адрес: 127247 ,г Москва, ул Селигерская, д. 26, к. 1, кв. 189,
Водительское удостоверение: 7736774597 **, выдан 10.05.2005 года**

цена иска: **252 938.26 (Двести пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать восемь рублей 26 копеек).**
госпошлина: **8 588 (Восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек).**

Исковое заявление

о возмещении имущественного ущерба

29 октября 2023 года в 16 час. 10 мин. по адресу: Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 12, произошло дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП), в результате которого были причинены механические повреждения автомобилю VOLKSWAGEN Polo гос. рег. знак М331ЕН797, VIN номер XW8ZZZ61ZLG032867, (далее – Поврежденное т/с).

Согласно Извещение № от 29 октября 2023 года виновником ДТП признан водитель автомобиля Kia, RIO Polo, гос. рег. знак В564ХЕ197 – ДИМИТРИЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА. Страхователем и

собственником транспортного средства Kia, RIO гос. рег. знак В564ХЕ197 является ДИМИТРИЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА.

Гражданская ответственность Истца застрахована в АО ГСК ЮГОРИЯ согласно страховому полису ХХХ 0284409797.

Гражданская ответственность Ответчика застрахована в ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ согласно страховому полису ТТТ 7043868396.

29 октября 2023 года ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИГОРАВТО" обратилось в Страховую компанию АО ГСК ЮГОРИЯ с заявлением о повреждении транспортного средства. Страховая компания произвела выплату ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИГОРАВТО" **с учетом износа** в размере **57 100 (Пятьдесят семь тысяч сто рублей 00 копеек).** Однако данной суммы недостаточно для полного возмещения реального ущерба.

7 августа 2026 года ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИГОРАВТО" обратилось в ИП Левинский Н.К. и заключило Договор об экспертном обслуживании № М331ЕН797 от 7 августа 2026 г. для проведения оценки рыночной стоимости услуг по восстановительному ремонту транспортного средства автомобилю VOLKSWAGEN гос. рег. знак М331ЕН797, VIN номер XW8ZZZ61ZLG032867 по состоянию на 29 октября 2023 года.

Согласно экспертному заключению № М331ЕН797 стоимость восстановительного ремонта транспортного средства VOLKSWAGEN гос. рег. знак М331ЕН797, VIN номер XW8ZZZ61ZLG032867 **без учета износа** деталей составляет **227 490.87 (Двести двадцать семь тысяч четыреста девяносто рублей 87 копеек).** Стоимость восстановительного ремонта транспортного средства VOLKSWAGEN гос. рег. знак М331ЕН797, VIN номер XW8ZZZ61ZLG032867 **с учетом износа** составляет **166 315.17 (Сто шестьдесят шесть тысяч триста пятнадцать рублей 17 копеек).**

Для оказания юридических услуг, направленных на урегулирование требований к лицам, ответственным за причинение убытков ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИГОРАВТО" обратилось к ООО "БИЗНЕС СОВЕТ" и заключило Договор №Ва-1ю от 1 июля 2026 года.

Согласно законодательству РФ, обязательный досудебный порядок урегулирования спора для данной категории дел не предусмотрен.

В силу пунктов 43, 44 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 18 от 22.06.2021 г. и в соответствии с абзацем четвертым части 5 статьи 4 АПК РФ соблюдение досудебного порядка урегулирования спора не требуется по делам, в отношении которых арбитражным процессуальным законодательством закреплены особенности их рассмотрения. Кроме того, положениями арбитражного процессуального законодательства не предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора при обращении в арбитражный суд со следующими требованиями: об обращении взыскания на заложенное имущество; к субсидиарному должнику при отсутствии договорных отношений; о возмещении убытков, возникших вследствие причинения вреда (глава 59 ГК РФ);

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Страховая сумма, в пределах которой страховая компания осуществляет выплату, указана в статье 7 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 года № 40-ФЗ (далее по тексту – ФЗ «Об ОСАГО») и равна в настоящий момент 400 000 рублей при причинении вреда имуществу.

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц.

В соответствии со ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным п. п. 2, 3 ст. 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.)

Исходя из данной правовой нормы, законным владельцем источника повышенной опасности, на которого законом возложена обязанность по возмещению вреда, причиненного в результате использования источника повышенной опасности, является юридическое лицо или гражданин, эксплуатирующие источник повышенной опасности в момент причинения вреда, в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного управления, либо в силу иного законного основания.

В силу п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2010 № 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина", под владельцем источника повышенной опасности следует понимать юридическое лицо или гражданина, которые используют его в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления либо на других законных основаниях (например, по договору аренды, проката, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности).

Следовательно, для возложения на лицо обязанности по возмещению вреда, причиненного источником повышенной опасности, необходимо установление его юридического и фактического владения источником повышенной опасности.

В соответствии с п. 1.5 Правил дорожного движения РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090, участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.

Владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и в соответствии с ним, страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств (пункт 1 статьи 4 Закона об ОСАГО).

В пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 25 от 23.06.2015 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред

причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда.

Как следует из п. 5 Постановления Конституционного суда РФ от 10.03.2017 № 6-П, поскольку полное возмещение вреда предполагает восстановление поврежденного имущества до состояния, в котором оно находилось до нарушения права, в таких случаях - притом что на пострадавшую сторону не может быть возложено бремя самостоятельного поиска деталей, узлов и агрегатов с той же степенью износа, что и у подлежащих замене, - неосновательного обогащения собственника поврежденного имущества не происходит, даже если в результате замены поврежденных деталей, узлов и агрегатов его стоимость выросла.

Это же подтверждается п. 13 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25, согласно которому если для устранения повреждений имущества использовались или будут использованы новые материалы, то по общему правилу расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба полностью. При этом стоимость имущества может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения.

Согласно приведенным нормам Закона, Истец имеет право требовать с Вас возмещения ущерба, причиненного транспортному средству, сверх выплаченной страховой компанией суммы.

Расчет цены иска:

227 490.87 (Двести двадцать семь тысяч четыреста девяносто рублей 87 копеек) (стоимость восстановительного ремонта без учета износа) - **57 100 (Пятьдесят семь тысяч сто рублей 00 копеек)** (сумма, выплаченная страховой компанией) + **82 547.39 (Восемьдесят две тысячи пятьсот сорок семь рублей 39 копеек)** (проценты по 395 ГК РФ) = **252 938.26 (Двести пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать восемь рублей 26 копеек).**

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно пункту 3 ст.395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ

Задолженность, руб.	Период просрочки			Ставка	Дней в году	Проценты, руб.
	с	по	дни			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[1]x[4]x[5]/[6]
170 390,87	29.10.2023	29.10.2023	1	13%	365	60,69
170 390,87	30.10.2023	17.12.2023	49	15%	365	3 431,16
170 390,87	18.12.2023	31.12.2023	14	16%	365	1 045,69

170 390,87	01.01.2024	28.07.2024	210	16%	366	15 642,44
170 390,87	29.07.2024	15.09.2024	49	18%	366	4 106,14
170 390,87	16.09.2024	27.10.2024	42	19%	366	3 715,08
170 390,87	28.10.2024	31.12.2024	65	21%	366	6 354,74
170 390,87	01.01.2025	08.06.2025	159	21%	365	15 587,26
170 390,87	09.06.2025	27.07.2025	49	20%	365	4 574,88
170 390,87	28.07.2025	14.09.2025	49	18%	365	4 117,39
170 390,87	15.09.2025	26.10.2025	42	17%	365	3 333,13
170 390,87	27.10.2025	21.12.2025	56	16,50%	365	4 313,46
170 390,87	22.12.2025	15.02.2026	56	16%	365	4 182,75
170 390,87	16.02.2026	22.03.2026	35	15,50%	365	2 532,52
170 390,87	23.03.2026	26.04.2026	35	15%	365	2 450,83
170 390,87	27.04.2026	21.06.2026	56	14,50%	365	3 790,61
170 390,87	22.06.2026	26.07.2026	35	14,25%	365	2 328,29
170 390,87	27.07.2026	10.08.2026	15	14%	365	980,33
Итого:			**1017**	**17,40%**		**82 547,39**

Таким образом, исходя из вышеизложенного, руководствуясь ГК РФ, ГПК РФ, **просим взыскать с Ответчика в пользу Истца ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИГОРАВТО":**

1. Просим направить запрос в органы ГИБДД о предоставлении информации относительно собственника транспортного средства марка и модель Kia, RIO, гос. Рег. Знак В564ХЕ197 на дату ДТП «29» октября 2023г. При получении ответа от органа ГИБДД просим направить информацию Истцу посредством адреса электронной почты: ssg@bisovet.pro, на почтовый адрес: 117246, г. Москва, 3. Научный проезд, д. 19, 7 этаж, офис 62/7. Данные обстоятельства являются существенными для рассмотрения настоящего дела, поскольку собственник транспортного средства в силу Законодательства РФ также обязуется возместить ущерб, причиненный источником повышенной опасности, который принадлежит ему на праве собственности.
2. стоимость восстановительного ремонта транспортного средства в размере **170 390.87 (Сто семьдесят тысяч триста девяносто рублей 87 копеек);**
3. проценты в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму **170 390.87 (Сто семьдесят тысяч триста девяносто рублей 87 копеек)** за период с 29.10.23 г. по 10.08.2026 года в размере **82 547.39 (Восемьдесят две тысячи пятьсот сорок семь рублей 39 копеек).**
4. проценты в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму **170 390.87 (Сто семьдесят тысяч триста девяносто рублей 87 копеек)** за период с 11 августа 2026г. по день принятия судом решения по настоящему делу;
5. проценты в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму 170 390.87 (Сто семьдесят тысяч триста девяносто рублей 87 копеек) со дня вынесения решения суда по день фактического исполнения обязательства;
6. расходы по оплате юридических услуг в размере **50 000 (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);**
7. расходы по оплате экспертных услуг в размере **25 000 (Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек);**
8. расходы по оплате госпошлины в размере **8 588 (Восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек);**
9. расходы на почтовую корреспонденцию в размере **520 (Пятьсот двадцать рублей 00 копеек).**

Приложения:

1. Копия Извещение от 29 октября 2023 года;
2. Копия Заявления о страховом случае;
3. Копия Акта о страховом случае;
4. Копия Заключения № М331ЕН797 по определению стоимости восстановительного ремонта транспортного средства;
5. Копия РКО, подтверждающего оплату экспертных услуг;
6. Копия Договора об оказании юридических услуг №Ва-1ю от 1 июля 2026 года;
7. Копия платежного поручения об оплате юридических услуг;
8. Копия СТС;
9. Почтовые документы, подтверждающие отправку Ответчику иска;
10. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении Истца;
11. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении представителя Истца;
12. Доверенность на представителя истца от ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС СОВЕТ";
13. Доверенность на представителя истца от ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИГОРАВТО";
14. Копия платежного поручения об оплате госпошлины.
15. Расходы на почтовую корреспонденцию

10 августа 2026 года

(Представитель истца по доверенности) /М. Ш. Исаев/

10.08.2026	10.08.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №223

10.08.2026		01
Дата	Вид платежа	

Сумма прописью	Восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек

ИНН 7743374143	КПП 774301001	Сумма	8588.00		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИГОРАВТО" Плательщик		Сч. №	40702810210001001959		
АО "ТБанк", Г.МОСКВА		БИК	044525974		
Банк плательщика		Сч. №	30101810145250000974		
ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Тульской области, г. Тула, Г.ТУЛА		БИК	017003983		
Банк получателя		Сч. №	40102810445370000059		
ИНН 7727406020	КПП 770701001	Сч. №	03100643000000018500		
Казначейство России (ФНС России)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код	0	Рез. поле	

18210803010011050110	45346000	0	0	0	0	0

Государственная пошлина за подачу искового заявления в Тимирязевский районный суд города Москвы к ДИМИТРИЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
УПНО: 10445259740000021008202600076770

Назначение

Подписи	Отметки банка

М.П.

Руководитель Управления
Клиентской Поддержки Бизнеса
АО «ТБанк»
Игнатов И. А.

АО "ТБанк", Г.МОСКВА
БИК 044525974
К/С 30101810145250000974
ИНН 7710140679
10.08.2026
ИСПОЛНЕНО